



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SATRI HERAWATI NAPITUPULU.
Tempat lahir : Terutung Mbelang.
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 18 Oktober 1984.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Terutung Mbelang Kecamatan
Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh
Tanggara.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Guru.
Pendidikan : SPG (tamat).

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat meskipun telah disampaikan haknya tentang itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 167/Pid.Sus/2019/ PN Ktn tanggal 29 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim Jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 167/Pid.Sus/2019/ PN Ktn tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Ktn tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SATRI HERAWATI NAPITUPULU dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan*" berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SATRI HERAWATI NAPITUPULU selama 6 (enam) Bulan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar foto copy Screenshot dari akun face book LAURA EVELYN SIREGAR.
 - 3 (Tiga) lembar foto copy Screenshot dari akun face book IDA DEWI R.
 - 1 (satu) buah kaset CD dengan isi yang sudah ditransmisikan akun *Facebook* url <https://www.Facebook.com/satri.napit> atas nama SATRI HERAWATI NAPIT.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

Dan menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Black Berry Devis warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Agar Terdakwa dihukum yang ringan karena terdakwa masih memiliki anak-anak yang masih kecil dan terdakwa juga seorang guru yang masih memiliki tanggung jawab mengajar;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SATRI HERAWATI NAPITUPULU** Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya pada Hari dan tanggal lain dalam tahun 2017, sekira Pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Strak Pisang Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 19.48 WIB Saksi Korban LAURA E SIREGAR Alias LAURA memposting foto dirinya di akun media sosial *Facebook* miliknya dengan menulis status "*Ngak ada kerjaan selfie melulu...hheheeee*" . yang dibagikan kepada publik sehingga postingan foto tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain secara umum.
- Bahwa terhadap postingan foto Saksi Korban tersebut, Sdr. Boy Siregar dan Saksi Korban saling berbalas tulisan/komentar di kolom komentar postingan Saksi Korban tersebut di mana sdr. Boy menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa ianya telah sekolah di kampung dengan lancar.



- Bahwa Terdakwa melihat dan membaca komentar keduanya melalui media sosial *Facebook* milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone *Blackberry Devis* warna putih miliknya dan pada hari **Selasa** tanggal 25 Juli 2017 sekira **Pukul 08.28 WIB** Terdakwa menulis di kolom komentar postingan foto milik Saksi Korban tersebut, *"Napa km bohong boy dmn km sklh? Malu sedikit berbohong bpkmu aja g dtanya km sklh atau tdk napa km bhong km aja nompang d rmh org jd pembantu krn km gak d pelihara bpkmu biar boumu tau bpkmu cuma sbk ma istri brunya q sedih teryanta bakat pembohong turun dr bpkmu km tdk mengerti smua harta dah d kasih mamamu sama bpkmu tp apa km blg ma tante km tanya bpk ,pak gmn sklh q? Bpkmu jawb tunggu dulu.km sampai kpn q tunggu? Jd napa km blg km dah sklh menyedihkan"* sekira **pukul 08.46 WIB** Terdakwa kembali menulis tulisan di kolom komentar postingan foto Saksi Korban tersebut dengan kata-kata *"Q tdk mengerti dgn keluarga bsr klen hanya harta yg penting kk dah menyerahkan smua yg ada, tp apa kenzu gak sklh boy jg g sklh tgkt mkn mash d rmh napitupulu tlg ya d kilas balik brti harta cuma yg prlu maluuuu sedikit mulut cuma bsr buat pesta meriah gak malu sampai gadaikan swah g jd mslh buat km tgkt ongkos plg bpk tua yefta aja harus ngemis mta tambah gade dmn?org kaya tingkt ongkos ngemis teryata"*
- Bahwa pada hari yang sama **sekira pukul 15.59 Wib** Terdakwa kembali menulis/mengomentari hal tersebut dengan kata-kata *"Tlg ya walapun g d jwb cuma sekedar pemberitahuan td mlm terjadi perang antara boy siregar dgn erwin siregar boy sampai d pukulin dan mengatakan bahwa boy tdk bs masuk k rmh erwin siregar tlg d luruskan itu rmh bkn rmh erwin siregar saja tp krn tp tdk tau malu ank sendiri d usir tlg bg siregar yg lain d perhatikan apa cuma kawin yg pelu ank tdk perlu klau siregar g snggup ngasih mkn n sklh napitupulu msh sangggub, pakai otak d'ong jgn d taru d dengkul,mama yehta dah beri smuanya sampai kolornya aja d tinggal jd klen maunya apa lg jgn sampa8 boy napa2 krn km syg ma ank km"* .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat balasan komentar dari Saksi Korban, **sekira pukul 22.29 WIB** Terdakwa kembali menulis "Yg jls g sampai gadein sawah buat pesta dan ongkos plg klu tuk santai msh ada sampingan lah, klu soal bantu sampai skrg msh napitupulu yg ksh mkn pa km jg g tau si boy ma kenzu msh km yg ksh mkn" kemudian **sekira pukul 22.38 WIB** Terdakwa kembali menulis "Ingat ya kk q dah memberi smua yg ada padanya pa km g lht celana dalamnya aja di tinggalin km g ada yg keberatan smua tlh d berikan km aja yg g melihat npa km blg q sdr, klen yg g sadar q cm ksh tau bhwa beremu si boy itu g sklh q malu kluarga konlomerat tp ank bs ga sklh, sklh itu penting lho biar tau bedakan mana yg benar dan yg salah jgn km sbk urusin km pa km g tau skrg mama yepta janda kaya tp g bsr mulut sprti klen tlg km tanya brpa skrg rmh mama yepta stlh janda tp itu g perlu iyakan" setelah itu, **sekira pukul 22.46 WIB** Terdakwa menulis "Km sdr g km ini se org ibu atau banci km blg ibu yg d slhkan dmn bpk yg g bs menapkah i ank & istrinya wktu epta msh kecil km aja dah mama2 msh d napkahi mertuamu dmn tanggung jwbmu klu q d posisimu q dah malu bekta kpda ibu yg lain sprti yg km ucpin sadar g km cuma pengasuh bg si mangunsong tp km g akan sadari itu krn klu km sadar km g akan blg sprti itu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya **sekira pukul 23.32 WIB** Terdakwa menulis kembali "Yg jls g sampai gadein sawah buat pesta dan ongkos plg klu tuk santai msh ada sampingan lah,klu soal bantu sampai skrg msh napitupulu yg ksh mkn pa km jg g tau si boy ma kenzu msh km yg ksh mkn" kemudian Terdakwa menulis "kamu harus sadar diri siapa yang kasih kamu makan buktikan dong jangan Cuma hidup dari belas kasihan mertua toloooong ya koreksi diri sendiri ntar keluarga mertuamu baca Facebook ini apa pendapat mereka tentang mu ntar kamu gak ada yang belanjai jadi kasihani dirimu dulu baru bisa kamu kami hina orang kampung ini yang kamu gertos kan". Lalu, **sekira pukul 23.56 WIB** Terdakwa kembali menulis "Klu mslh bw harta km jg sama tp kok bisa ya km msh d biayain sampai skrg bkn km yg kerja tp klu mama yepta ngerjain harta klen dia hrs mkn lumpur dulu baru ada hasil nah itupun hrs byar sewa jd pa km dah ngerti perbedaan antara km ma mama yepta mungkin klu mama yepta sprti km walau g kerja tp d belanjain mungkin msh bertahan dan gak ninggalin ankya demi sesuap nasi tp apa km cuma tau blg dmn mm yepta wktu ank ya butuh itulah jwbnya berdoalah ma tuhan biar km tdk sprti mama yepta yg hrs banting tulang demi ank2nya klu bpk yepta km tau kok sampai dmn kemampuannya tuk biayain kluarganya" di kolom komentar postingan Saksi Korban tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2017 pukul 19.33 WIB Saksi IDA ROSIDAH memposting foto dirinya dengan Saksi Korban di akun media sosial Facebook miliknya dengan menulis status "Bandara Soekarno Hatta" . yang dibagikan kepada publik sehingga postingan foto tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain secara umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Postingan foto Saksi IDA ROSIDAH tersebut Terdakwa kembali mengomentarnya dengan menuliskan *"heloo dasar manusia tidak berotak gak tau malu keluargamu dimna sekarang ERWIN masa yang ga punya hak tinggal di rumah mama YEPTA, ga punya duit ya minta sama saya biar dikasih, malu dong numpang di rumah orang, ohh saya lupa kamu nanti gak punya hotel gratis ya nikmatilah harta kakakku, katanya orang medan ingat lho jangan bilang harta kakak ku jadi harta dari bapakmu kalau memang kamu punya warisan suruh bapak YEPTA yang ngomong eh malah kurcaci yang ngomong, emang bisa Cuma mulut ngomong dasar ga punya otak"* pada kolom komentar postingan milik Saksi IDA ROSIDAH tersebut.
- Bahwa tulisan/komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban dikarenakan Terdakwa tidak senang kepada Saksi Korban dan tulisan-tulisan/komentarnya tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh umum.
- Bahwa akibat tulisan/komentar terdakwa padanya, Saksi korban LAURA E SIREGAR Alias LAURA merasa sangat dirugikan dan sangat malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SATRI HERAWATI NAPITUPULU** Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya pada Hari dan tanggal lain dalam tahun 2017, sekira Pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Strak Pisang Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui**, yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn



- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 19.48 WIB Saksi Korban LAURA E SIREGAR Alias LAURA memposting foto dirinya di akun media sosial *Facebook* miliknya dengan menulis status *"Ngak ada kerjaan selfie melulu...hheheeee"* . yang dibagikan kepada publik sehingga postingan foto tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain secara umum.
- Bahwa terhadap postingan foto Saksi Korban tersebut, Sdr. Boy Siregar dan Saksi Korban saling berbalas tulisan/komentar di kolom komentar postingan Saksi Korban tersebut di mana sdr. Boy menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa ianya telah sekolah di kampung dengan lancar.
- Bahwa Terdakwa melihat dan membaca komentar keduanya melalui media sosial *Facebook* milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Blackberry Devis warna putih miliknya dan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira **Pukul 08.28 WIB** Terdakwa menulis di kolom komentar postingan foto milik Saksi Korban tersebut, *"Napa km bohong boy dmn km sklh? Malu sedikit berbohong bpkmu aja g dtanya km sklh atau tdk napa km bhong km aja nompang d rmh org jd pembantu krn km gak d pelihara bpkmu biar boumu tau bpkmu cuma sbk ma istri brunya q sedih teryanta bakat pembohong turun dr bpkmu km tdk mengerti smua harta dah d kasih mamamu sama bpkmu tp apa km blg ma tante km tanya bpk ,pak gmn sklh q? Bpkmu jawb tunggu dulu.km sampai kpn q tunggu? Jd napa km blg km dah sklh menyedihkan"* sekira **pukul 08.46 WIB** Terdakwa kembali menulis tulisan di kolom komentar postingan foto Saksi Korban tersebut dengan kata-kata *"Q tdk mengerti dgn keluarga bsr klen hanya harta yg penting kk dah menyerahkan smua yg ada, tp apa kenzu gak sklh boy jg g sklh tgkt mkn mash d rmh napitupulu tlg ya d kilas balik brti harta cuma yg prlu maluuuu sedikit mulut cuma bsr buat pesta meriah gak malu sampai gadaikan swah g jd mslh buat km tgkt ongkos plg bpk tua yefta aja harus ngemis mta tambah gade dmn?org kaya tingkt ongkos ngemis teryata"*



- Bahwa pada hari yang sama **sekira pukul 15.59 Wib** Terdakwa kembali menulis/mengomentari hal tersebut dengan kata-kata "Tlg ya walapun g d jwb cuma sekedar pemberitahuan td mlm terjadi perang antara boy siregar dgn erwin siregar boy sampai d pukulin dan mengatakan bahwa boy tdk bs masuk k rmh erwin siregar tlg d luruskan itu rmh bkn rmh erwin siregar saja tp krn tp tdk tau malu ank sendiri d usir tlg bg siregar yg lain d perhatikan apa cuma kawin yg pelu ank tdk perlu klau siregar g snggup ngasih mkn n sklh napitupulu msh sangggub, pakai otak d'ong jgn d taru d dengkul, mama yepta dah beri smuanya sampai kolornya aja d tinggal jd klen maunya apa lg jgn sampa8 boy napa2 krn km syg ma ank km".
- Bahwa setelah mendapat balasan komentar dari Saksi Korban, **sekira pukul 22.29 WIB** Terdakwa kembali menulis "Yg jls g sampai gadein sawah buat pesta dan ongkos plg klu tuk santai msh ada sampingan lah, klu soal bantu sampai skrg msh napitupulu yg ksh mkn pa km jg g tau si boy ma kenzu msh km yg ksh mkn" kemudian **sekira pukul 22.38 WIB** Terdakwa kembali menulis "Ingat ya kk q dah memberi smua yg ada padanya pa km g lht celana dalamnya aja di tinggalin km g ada yg keberatan smua tlh d berikan km aja yg g melihat npa km blg q sdr, klen yg g sadar q cm ksh tau bhwa beremu si boy itu g sklh q malu keluarga konlomerat tp ank bs ga sklh, sklh itu penting lho biar tau bedakan mana yg benar dan yg salah jgn km sbk urusin km pa km g tau skrg mama yepta janda kaya tp g bsr mulut sprti klen tlg km tanya brpa skrg rmh mama yepta stlh janda tp itu g perlu iyakan" setelah itu, **sekira pukul 22.46 WIB** Terdakwa menulis "Km sdr g km ini se org ibu atau banci km blg ibu yg d slhkan dmn bpk yg g bs menapkahi ank &istrinya wktu epta msh kecil km aja dah mama2 msh d napkahi mertuamu dmn tanggung jwbmu klu q d posisimu q dah malu bekta kpda ibu yg lain sprti yg km ucpin sadar g km cuma pengasuh bg si mangunsong tp km g akan sadari itu krn klu km sadar km g akan blg sprti itu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya **sekira pukul 23.32 WIB** Terdakwa menulis kembali "Yg jls g sampai gadein sawah buat pesta dan ongkos plg klu tuk santai msh ada sampingan lah,klu soal bantu sampai skrg msh napitupulu yg ksh mkn pa km jg g tau si boy ma kenzu msh km yg ksh mkn" kemudian Terdakwa menulis "kamu harus sadar diri siapa yang kasih kamu makan buktikan dong jangan Cuma hidup dari belas kasihan mertua toloooong ya koreksi diri sendiri ntar keluarga mertuamu baca Facebook ini apa pendapat mereka tentang mu ntar kamu gak ada yang belanjai jadi kasihani dirimu dulu baru bisa kamu kami hina orang kampung ini yang kamu gertos kan". Lalu, **sekira pukul 23.56 WIB** Terdakwa kembali menulis "Klu mslh bw harta km jg sama tp kok bisa ya km msh d biayain sampai skrg bkn km yg kerja tp klu mama yepta ngerjain harta klen dia hrs mkn lumpur dulu baru ada hasil nah itupun hrs byar sewa jd pa km dah ngerti perbedaan antara km ma mama yepta mungkin klu mama yepta sprti km walau g kerja tp d belanjain mungkin msh bertahan dan gak ninggalin ankya demi sesuap nasi tp apa km cuma tau blg dmn mm yepta wktu ank ya butuh itulah jwbnya berdoalah ma tuhan biar km tdk sprti mama yepta yg hrs banting tulang demi ank2nya klu bpk yepta km tau kok sampai dmn kemampuannya tuk biayain kluarganya" di kolom komentar postingan Saksi Korban tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2017 pukul 19.33 WIB Saksi IDA ROSIDAH memposting foto dirinya dengan Saksi Korban di akun media sosial Facebook miliknya dengan menulis status "Bandara Soekarno Hatta" . yang dibagikan kepada publik sehingga postingan foto tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain secara umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Postingan foto Saksi IDA ROSIDAH tersebut Terdakwa kembali mengomentarnya dengan menuliskan *"heloo dasar manusia tidak berotak gak tau malu keluargamu dimna sekarang ERWIN masa yang ga punya hak tinggal di rumah mama YEPTA, ga punya duit ya minta sama saya biar dikasih, malu dong numpang di rumah orang, ohh saya lupa kamu nanti gak punya hotel gratis ya nikmatilah harta kakakku, katanya orang medan ingat lho jangan bilang harta kakak ku jadi harta dari bapakmu kalau memang kamu punya warisan suruh bapak YEPTA yang ngomong eh malah kurcaci yang ngomong, emang bisa Cuma mulut ngomong dasar ga punya otak"* pada kolom komentar postingan milik Saksi IDA ROSIDAH tersebut.
- Bahwa tulisan/komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban dikarenakan Terdakwa tidak senang kepada Saksi Korban dan tulisan-tulisan/komentarnya tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh umum.
- Bahwa akibat tulisan/komentar terdakwa padanya, Saksi korban LAURA E SIREGAR Alias LAURA merasa sangat dirugikan dan sangat malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SATRI HERAWATI NAPITUPULU** Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya pada Hari dan tanggal lain dalam tahun 2017, sekira Pukul 08.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Strak Pisang Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,*** yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 19.48 WIB Saksi Korban LAURA E SIREGAR Alias LAURA memposting foto dirinya di akun media sosial *Facebook* miliknya dengan menulis status *"Ngak ada kerjaan selfie melulu...hheheeee"* . yang dibagikan kepada publik sehingga postingan foto tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain secara umum.
- Bahwa terhadap postingan foto Saksi Korban tersebut, Sdr. Boy Siregar dan Saksi Korban saling berbalas tulisan/komentar di kolom komentar postingan Saksi Korban tersebut di mana sdr. Boy menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa ianya telah sekolah di kampung dengan lancar.
- Bahwa Terdakwa melihat dan membaca komentar keduanya melalui media sosial *Facebook* milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Blackberry Devis warna putih miliknya dan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira **Pukul 08.28 WIB** Terdakwa menulis di kolom komentar postingan foto milik Saksi Korban tersebut, *"Napa km bohong boy dmn km sklh? Malu sedikit berbohong bpkmu aja g dtanya km sklh atau tdk napa km bhong km aja nompang d rmh org jd pembantu krn km gak d pelihara bpkmu biar boumu tau bpkmu cuma sbk ma istri brunya q sedih teryanta bakat pembohong turun dr bpkmu km tdk mengerti smua harta dah d kasih mamamu sama bpkmu tp apa km blg ma tante km tanya bpk ,pak gmn sklh q? Bpkmu jawb tunggu dulu.km sampai kpn q tunggu? Jd napa km blg km dah sklh menyedihkan"* sekira **pukul 08.46 WIB** Terdakwa kembali menulis tulisan di kolom komentar postingan foto Saksi Korban tersebut dengan kata-kata *"Q tdk mengerti dgn keluarga bsr klen hanya harta yg penting kk dah menyerahkan smua yg ada, tp apa kenzu gak sklh boy jg g sklh tgkt mkn mash d rmh napitupulu tlg ya d kilas balik brti harta cuma yg prlu maluuuu sedikit mulut cuma bsr buat pesta meriah gak malu sampai gadaikan swah g jd mslh buat km tgkt ongkos plg bpk tua yefta aja harus ngemis mta tambah gade dmn?org kaya tingkt ongkos ngemis teryata"*

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari yang sama **sekira pukul 15.59 Wib** Terdakwa kembali menulis/mengomentari hal tersebut dengan kata-kata “Tlg ya walapun g d jwb cuma sekedar pemberitahuan td mlm terjadi perang antara boy siregar dgn erwin siregar boy sampai d pukulin dan mengatakan bahwa boy tdk bs masuk k rmh erwin siregar tlg d luruskan itu rmh bkn rmh erwin siregar saja tp krn tp tdk tau malu ank sendiri d usir tlg bg siregar yg lain d perhatikan apa cuma kawin yg pelu ank tdk perlu klau siregar g snggup ngasih mkn n sklh napitupulu msh sangggub, pakai otak d'ong jgn d taru d dengkul, mama yepta dah beri smuanya sampai kolornya aja d tinggal jd klen maunya apa lg jgn sampa8 boy napa2 krn km syg ma ank km” .
- Bahwa setelah mendapat balasan komentar dari Saksi Korban, **sekira pukul 22.29 WIB** Terdakwa kembali menulis “Yg jls g sampai gadein sawah buat pesta dan ongkos plg klu tuk santai msh ada sampingan lah, klu soal bantu sampai skrg msh napitupulu yg ksh mkn pa km jg g tau si boy ma kenzu msh km yg ksh mkn” kemudian **sekira pukul 22.38 WIB** Terdakwa kembali menulis “Ingat ya kk q dah memberi smua yg ada padanya pa km g lht celana dalamnya aja di tinggalin km g ada yg keberatan smua tlh d berikan km aja yg g melihat npa km blg q sdr, klen yg g sadar q cm ksh tau bhwa beremu si boy itu g sklh q malu keluarga konlomerat tp ank bs ga sklh, sklh itu penting lho biar tau bedakan mana yg benar dan yg salah jgn km sbk urusin km pa km g tau skrg mama yepta janda kaya tp g bsr mulut sprti klen tlg km tanya brpa skrg rmh mama yepta stlh janda tp itu g perlu iyakan” setelah itu, **sekira pukul 22.46 WIB** Terdakwa menulis “Km sdr g km ini se org ibu atau banci km blg ibu yg d slhkan dmn bpk yg g bs menapkahi ank &istrinya wktu epta msh kecil km aja dah mama2 msh d napkahi mertuamu dmn tanggung jwbmu klu q d posisimu q dah malu bekta kpda ibu yg lain sprti yg km ucpin sadar g km cuma pengasuh bg si mangunsong tp km g akan sadari itu krn klu km sadar km g akan blg sprti itu”.



- Selanjutnya **sekira pukul 23.32 WIB** Terdakwa menulis kembali “Yg jls g sampai gadein sawah buat pesta dan ongkos plg klu tuk santai msh ada sampingan lah,klu soal bantu sampai skrg msh napitupulu yg ksh mkn pa km jg g tau si boy ma kenzu msh km yg ksh mkn” kemudian Terdakwa menulis “kamu harus sadar diri siapa yang kasih kamu makan buktikan dong jangan Cuma hidup dari belas kasihan mertua toloooong ya koreksi diri sendiri ntar keluarga mertuamu baca Facebook ini apa pendapat mereka tentang mu ntar kamu gak ada yang belanjai jadi kasihani dirimu dulu baru bisa kamu kami hina orang kampung ini yang kamu gertos kan”. Lalu, **sekira pukul 23.56 WIB** Terdakwa kembali menulis “Klu mslh bw harta km jg sama tp kok bisa ya km msh d biayain sampai skrg bkn km yg kerja tp klu mama yepta ngerjain harta klen dia hrs mkn lumpur dulu baru ada hasil nah itupun hrs byar sewa jd pa km dah ngerti perbedaan antara km ma mama yepta mungkin klu mama yepta sprti km walau g kerja tp d belanjain mungkin msh bertahan dan gak ninggalin ankya demi sesuap nasi tp apa km cuma tau blg dmn mm yepta wktu ank ya butuh itulah jwbnya berdoalah ma tuhan biar km tdk sprti mama yepta yg hrs banting tulang demi ank2nya klu bpk yepta km tau kok sampai dmn kemampuannya tuk biayain kluarganya” di kolom komentar postingan Saksi Korban tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2017 pukul 19.33 WIB Saksi IDA ROSIDAH memposting foto dirinya dengan Saksi Korban di akun media sosial Facebook miliknya dengan menulis status “Bandara Soekarno Hatta” . yang dibagikan kepada publik sehingga postingan foto tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain secara umum.



- Bahwa terhadap Postingan foto Saksi IDA ROSIDAH tersebut Terdakwa kembali mengomentarnya dengan menuliskan "*hello dasar manusia tidak berotak gak tau malu keluargamu dimna sekarang ERWIN masa yang ga punya hak tinggal di rumah mama YEPTA, ga punya duit ya minta sama saya biar dikasih, malu dong numpang di rumah orang, ohh saya lupa kamu nanti gak punya hotel gratis ya nikmatilah harta kakakku, katanya orang medan ingat lho jangan bilang harta kakak ku jadi harta dari bapakmu kalau memang kamu punya warisan suruh bapak YEPTA yang ngomong eh malah kurcaci yang ngomong, emang bisa Cuma mulut ngomong dasar ga punya otak*" pada kolom komentar postingan milik Saksi IDA ROSIDAH tersebut.

- Bahwa tulisan/komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban dikarenakan Terdakwa tidak senang kepada Saksi Korban dan tulisan-tulisan/komentarnya tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

- Bahwa akibat tulisan/komentar terdakwa padanya, Saksi korban LAURA E SIREGAR Alias LAURA merasa sangat dirugikan dan sangat malu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: LAURA E SIREGAR Alias LAURA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan kata-kata yang ditulis terdakwa di media elektronik *Facebook*;

- Bahwa kata-kata atau kalimat yang ditulis terdakwa tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu Tanggal 30 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Terutung Mbelang Kecamatan Deleng Pokhkison Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah abang Saksi Korban yaitu Saksi ERWIN LERRY HOLMES SIREGAR;



- Bahwa kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di facebook tersebut membuat korban merasa terhina dan juga merusak nama baik korban dan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menuliskan kata-kata yang membuat korban terhina dan nama baiknya rusak adalah dengan dengan cara menulis ataupun mengupload kata-kata di Akun Facebook milik saksi Korban dan saksi Ida Rosidah;
- Bahwa kata-kata yang ditulis dalam akun Facebook Saksi Korban oleh akun Facebook Terdakwa yaitu kata – kata :
 1. *tidak pakai otak, jangan ditarok di dengkul, mulut cuma besar buat pesta meriah tidak malu sampai gadaikan sawah, tidak jadi masalah buat kamu tingkat ongkos bapak tua yepta (HENDRIK) harus ngemis minta tambah gadai, orang kaya tingkat ongkos ngemis ternyata.*
 2. *gimana hidup kamu dengan belas kasihan, cuma aku mau bilang lagi budaya berbohongnya tolong dikurangi, jangan Cuma mulut yang besar, sadar diri aja dengan jalan hidupmu.*
 3. *kamu sadar tidak kamu itu seorang ibu atau banci, kamu aja sudah mamak – mamak masih dinafkahi mertua mu, dimana tanggung jawabmu kalo aku diposisimu aku sudah malu, kamu Cuma pengasuh bagi simangunsong.*
 4. *kamu harus sadar diri siapa yang kasih kamu makan buktikan dong jangan Cuma hidup dari belas kasih mertua, tolong ya koreksi diri sendiri ntar keluarga mertuamu baca FB ini apa pendapat mereka tentangmu ntar kamu tidak dibelanjai lagi jadi kasihan dirimu, kalau masalah bawa harta kamu juga sama tapi kok bisa ya kamu masih dibiayai sampai sekarang padahal kamu tidak kerja, antara kamudengan mamak yepta, kalau mamak yepta walau tidak kerja tapi dibelanjai.*
- Bahwa selain itu juga Terdakwa mengupload kata- kata ke status akun Facebook Saksi IDA ROSIDAH Als IDA dengan kata – kata : *Heloo dasar manusia tidak berotak tidak tau malu keluargamu dimana sekarang ERWIN tidak punya duit ya, minta sama saya biar dikasih malu dong numpang di rumah orang, oh saya lupa kamu nanti tidak punya hotel gratis ya, emang bisa Cuma mulut ngomong dasar tidak punya otak.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di status akun *Facebook* Saksi IDA ROSIDAH Als IDA membuat saksi malu dan merasa dicemarkan nama baik saksi korban dan keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengomentari foto Saksi Korban, lalu Saksi Korban membalas dari komentar Terdakwa akan tetapi postingan foto di akun *Facebook* Saksi IDAH ROSIDAH Als IDA tidak ada Saksi Korban balas dengan komentar;
- Bahwa Saksi Korban yang telah memposting foto yang dikomentari oleh Terdakwa akun media social *Facebook*;
- Bahwa ungkapan-ungkapan ataupun kata-kata yang dituliskan Terdakwa di akun *Facebook* saksi korban dan saksi IDAH ROSIDAH tersebut memang benar-benar ditujukan kepada Saksi Korban;
- Bahwa ada tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 19. 48 Wib Saksi Korban memposting foto di akun *Facebook* milik Saksi Korban dengan status " *NGAK ADA KERJAAN SELFIE MELULU.....HHEHEEEEE* ". lalu Terdakwa membagikan postingan tersebut ke publik dengan menambahkan kawan bersama yaitu Saksi ERIKA P HERIANA SIMANGUNSONG Als ERIKA dan Saksi IDA ROSIDAH Als IDA;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Saksi ERIKA P HERIANA SIMANGUNSONG Als ERIKA adalah adik ipar Saksi Korban sedangkan Saksi IDA ROSIDAH Als IDA adalah teman dekat Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban membuat status di akun *Facebook* milik Saksi Korban kemudian mempostingnya dan membagikan postingan tersebut ke publik melalui akun *Facebook* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkomen status Saksi Korban tersebut pada tanggal 25 Juli 2017 dan pada tanggal 26 Juli 2017 di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban.
- Bahwa Saksi Korban mengetahui Terdakwa ada menuliskan komentarnya pada akun facebook milik saksi korban yaitu dari adik ipar Saksi Korban yaitu Saksi ERIKA P HERIANA SIMANGUNSONG Als ERIKA.
- Bahwa akun *Facebook* atas nama LAURA EVELYN SIREGAR adalah milik Saksi Korban sendiri.
- Bahwa benar akun *Facebook* atas nama SATRI HERAWATI NAPITUPULU adalah akun *Facebook* milik Terdakwa.

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn



- Bahwa komentar Terdakwa di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban dengan kata-kata "*pakai otak dong jangan ditaruh di dengkul, mulut Cuma besar buat pesta meriah tidak malu sampai gadaikan sawah, tidak jadi masalah buat kamu tingkat ongkos bapak tua yepta (HENDRIK SIREGAR) harus ngemis minta tambah gadai, orang kaya tingkat ongkos ngemis ternyata*". dan kata-kata tersebut adalah kata-kata yang membuat saksi korban terhina;
- Bahwa komentar Terdakwa di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban dengan kata-kata "*gimana hidup kamu dengan belas kasihan, Cuma aku mau bilang lagi budaya berbohongnya tolong dikurangi, jangan Cuma mulut yang besar, sadar diri aja dengan jalan hidup mu*" merupakan kata-kata yang tidak benar dan telah menghina.
- Bahwa komentar Terdakwa di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban dengan kata-kata "*kamu sadar tidak kamu itu seorang ibu atau banci, kamu aja sudah mamak – mamak masih dinafkahi mertua mu, dimana tanggung jawabmu, kalo aku di posisi mu aku sudah malu, kamu Cuma pengasuh bagi simangunsong*" adalah kata-kata yang membuat saksi korban merasa terhina;
- Bahwa komentar Terdakwa di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban dengan kata-kata "*kamu harus sadar diri siapa yang kasih kamu makan, buktikan dong jangan Cuma hidup dari belas kasih mertua, tolong ya koreksi diri sendiri, entar kluarga mertua mu baca Faca book ini apa pendapat mereka tentangmu, ntar kamu tidak dibelanjai lagi , jadi kasihan dirimu, kalau masalah bawa harta kamu juga sama, tapi koq bisa ya kamu masih dibiayai sampai sekarang padahal kamu tidak kerja, antara kamu sama mamak yepta, kalo mamak yepta walau tidak kerja tapi dibelanjai*" adalah kata-kata yang membuat saksi korban merasa terhina dan merupakan kebohongan;



- Bahwa Terdakwa juga mengomentari dengan kata – kata di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi IDAH ROSIDAH Als IDA pada tanggal 27 september 2017 yaitu *"hello dasar manusia tidak berotak, gak tau malu, keluargamu dimana sekarang erwin, masa yang gak punya hak tinggal di rumah mama yepta, gak punya duit ya, minta sama saya biar di kasih, malu dong numpang di rumah orang , oh saya lupa kamu nanti gak punya hotel gratis ya, nikmatilah harta kakak ku, katanya orang medan, ingat lho jangan bilang harta kakak ku jadi harta dari bapakmu, kalo memang kamu punya warisan suruh bapak yepta (HENDRIK SIREGAR) yang ngomong eh malah kurcaci yang ngomong , emang bisa Cuma mulut ngomong dasar gak punya otak"* adalah kata-kata yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik serta berisi berita bohong.
- Bahwa kata-kata yang ditulis Terdakwa di dalam kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban dan di kolom komentar akun *Facebook* IDAH ROSIDAH Als IDA tersebut ditujukan kepada Saksi Korban serta Terdakwa dengan sengaja ingin membuat malu dan merusak kehormatan serta nama baik Saksi Korban dan terhadap keluarga Saksi Korban melalui akun media sosial *Facebook*.
- Bahwa semua tuduhan yang dilontarkan oleh Terdakwa di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban dan di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi IDAH ROSIDAH Als IDA tersebut dapat dilihat oleh publik secara umum;
- Bahwa semua kata – kata yang ditulis oleh Terdakwa di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban dan di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi IDAH ROSIDAH Als IDA tersebut adalah semata – mata memfitnah serta membuat malu Saksi Korban serta agar semua kata – kata fitnah dan atau pencemaran nama baik tersebut dapat tersiar dan dapat di ketahui oleh orang banyak;
- Bahwa setahu saksi korban Terdakwa berprofesi sebagai guru;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi II: ERWIN LERRY HOLMES SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan kalimat-kalimat yang membuat Saksi Korban LAURA E SIREGAR Als LAURA merasa terhina dan dicemarkan nama baiknya;
- Bahwa kata-kata tersebut di tulis terdakwa melalui akun media sosial Facebook miliknya di status milik korban;
- Bahwa Terdakwa SATRI HERAWATI NAPITUPULU adalah adik mantan istri Saksi sedangkan korban adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya terjadinya perbuatan tersebut, namun setahu Saksi sekira bulan september 2017 di akun Facebook milik Saksi Korban;
- Bahwa kata-kata yang ditulis Terdakwa di dalam akun Facebook Saksi Korban setahu Saksi yaitu "Abang Saya Datang Kesini Dibilang Menggadaikan Sawah Dan Kebun Untuk Ongkos Pulang Ke Jakarta".
- Bahwa kata-kata yang ditulis Terdakwa di dalam akun Facebook milik Saksi Korban yaitu "Bahwa Atas Nama ERWIN Tidak Punya Hak Rumah Dan Segalanya Karena Itu Milik Kakak Saya".
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencemaran nama baik tersebut dari adik kandung Saksi yaitu Saksi Korban dan Saksi tidak mengetahui siapa orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi
- Bahwa benar kata-katayang ditulis oleh Terdakwa di dalam akun media social Facebook tersebut tidak benar dan bukan berdasarkan yang sebenarnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menulis kata-kata di akun media sosial Facebook dengan tujuan agar semua orang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang mengetik atau yang menggugah kata – kata tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kata-kata yang ditulis oleh Terdakwa di dalam akun media social Facebook dapat merusak nama baik dan kehormatan Saksi Korban bahkan nama baik keluarga Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi dan juga saksi Korban merasa malu karena Terdakwa merusak nama baik keluarga Saksi dan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa berprofesi sebagai guru;

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan yang merusak nama baik Saksi Korban dan keluarga Saksi. Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi III: HENDRIK SIREGAR Alias UCOK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan yang dilakukan terdakwa dengan cara menuliskan kata-kata di Facebook milik saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik kandung Saksi yaitu Saksi Korban mengatakan kepada Saksi “ Bang itu nama kamu disebut bapa tua dibilang pulang ke kotacane bunga melur menggadaikan sawah dengan kebun untuk ongkos oleh Terdakwa dari akun Facebooknya “;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung membuka akun Facebook Saksi kemudian Saksi melihat dinding komentar Facebook Saksi Korban dan Saksi melihat komentar Terdakwa SATRI HERAWATI NAPITUPULU menuliskan kata-kata di akun media social Facebook milik Saksi Korban dengan kata-kata “ ku tidak mengerti dengan keluarga besar (siregar) klen hanya harta yang penting , kakak udah menyerahkan semua yang ada, tapi ada kenzu gak sekolah boy juga gak sekolah tingkat makan masih di rumah Napitupulu, tlg ya dikilas balik berarti harta Cuma yang perlu, malu sedikit mulut Cuma besar buat pesta meriah gak malu sampai gadaikan sawah gak jadi masalah buat kamu tingkat ongkos pulang bapak tua yepta aja harus ngemis minta tambah gadai dimana ? orang kaya tingkat ongkos ngemis ternyata”;
- Bahwa setelah itu Saksi menanyakan kepada adik kandung yaitu Saksi ERWIN LERRY HOLMES SIREGAR “satri Napitupulu ini siapa ? yang dijakarta apa yang dikutacane ?;
- Bahwa Saksi ERWIN LERRY HOLMES SIREGAR mengatakan kepada Saksi “ itu Satri yang dikutacane panggilannya mamak Brayen adik kandung sdri. Norita“;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Saksi Korban, laporkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama Saksi Korban membuat laporan ke Polres Aceh Tenggara;

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn



- Bahwa Saksi melihat kata-kata Terdakwa tersebut dengan maksud dan tujuan mencampuri urusan keluarga Saksi yang tidak diketahuinya kebenarannya sehingga Terdakwa memfitnah keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kakak Terdakwa yang bernama sdri. NORITA NAPITUPULU menikah dengan Saksi ERWIN LERRY HOLMES SIREGAR di kota Medan sekira sembilan belas tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan ataupun selisih paham dengan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap keluarga Saksi Terdakwa mengirim sms via handphone kepada kakak kandung Saksi sdri. RITA dengan kata – kata ancaman serta hinaan;
- Bahwa benar akibat dari kata-kata yang ditulis terdakwa di Facebook, keluarga Saksi merasa malu, terhina karena difitnah oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi menerangkan perbuatannya tersebut tidak dapat dimaafkan karena dapat dilihat khalayak ramai di akun media sosial Facebook.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi Erika P Heriana Simangunsong alias Erika, saksi Ida Rosidah alias Idah di Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan yang masing-masing saksi tersebut telah disumpah di tingkat penyidikan berdasarkan Berita acara Pengambilan sumpah dipenyidikan:

Saksi: IV ERIKA P HERIANA SIMANGUNSONG Als ERIKA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya kata-kata yang daianggap menghina dan memalukan bagi diri korban di akun media sosial Facebook yaitu Saksi Korban LAURA E SIREGAR Als LAURA;
- Bahwa yang menuliskan kata-kata tersebut di dalam akun media sosia Facebook milik Saksi Korban yaitu Terdakwa SATRI HERAWATI NAPITUPULU;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengomentari di akun Facebook milik Saksi Korban;

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn



- Bahwa pada tanggal 18 juli 2017 Saksi Korban ada memposting foto di akun *Facebook* milik Saksi Korban. Kemudian pada saat itu Saksi Korban memposting menambahkan Saksi sebagai teman bersama di status akun *Facebook* milik Saksi Korban sehingga pada saat itu Saksi melihat Terdakwa ada membalas dengan mengkomentari di akun *Facebook* milik Saksi Korban di kolom komentar;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 17. 30 Wib ketika Saksi tiba di rumah pulang dari kantor Saksi melihat Handphone kemudian Saksi melihat Terdakwa ada mengkomentari di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban memposting foto di akun *Facebook* miliknya pada tanggal 18 Juli 2017 , kemudian Saksi memperlihatkan kepada Saksi Korban komentar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban meminjam hand phone milik Saksi dan membalas komentar Terdakwa tersebut dengan menggunakan Handphone milik Saksi;
- Bahwa alasan Saksi Korban meminjam Handphone Saksi pada saat itu adalah dikarenakan akun *Facebook* Saksi Korban di *hacker* sehingga akun *Facebook* Saksi Korban tersebut tidak dapat dibuka;
- Bahwa Saksi Korban meminjam handphone Saksi dan menggunakan akun *Facebook* milik Saksi untuk membalas komentar Terdakwa di kolom komentar tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Korban adalah kakak ipar (istri dari abang kandung Saksi);
- Bahwa kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Terdakwa di media sosial *Facebook* terlalu memojokkan dan menghina Saksi Korban;



- Bahwa pada Tanggal 18 Juli 2017 di dalam kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban ada melihat kata – kata yaitu *“Napa kamu bohong Boy dimana kamu sekolah ? malu sedikit berbohong bapakmu aja gak ditanya kamu sekolah atau tidak kenapa kamu bohong kamu aja numpang di rumah orang jadi pembantu karena kamu gak dipelihara bapakmu biar boumu tau bapakmu Cuma sibuk sama istri barunya, ku sedih ternyata bakat pembohong turun dari bapakmu kamu tidak mengerti semua harta udah dikasih mamamu sama bapakmu tapi apa kamu bilang sama tante kamu tanya bapak , pak gimana sekolah ku ? bapak mu jawab tunggu dulu, sampai kapan ku tunggu ? jadi kenapa kamu bilang kamu udah sekolah menyedihkan”*.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melontarkan kata – kata tersebut di media sosial *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa si BOY tidak sekolah di Kutacane dan Terdakwa menyinggung Saksi ERWIN LERRY HOLMES SIREGAR (ayah sdr. BOY) dan Saksi Korban (bibi sdr.BOY);
- Bahwa benar pada Tanggal 25 Juli 2017 di dalam kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban, Terdakwa juga menuliskan kata-kata *“ku tidak mengerti dengan keluarga besar kalian hanya harta yang penting , kakak (ibu ka) sudah menyerahkan semua yang ada tapi apa kenzu tidak sekolah BOY juga tidak sekolah, tingkat makan masih di rumah Napitupulu tolong ya dikilas balik berarti hanya harta Cuma yang perlu, malu sedikit mulut cuma besar buat pesta meriah tidak malu sampai gadaikan sawah , tidak jadi masalah buat kamu tingkat ongkos pulang Bapak tua aja harus ngemis minta tambah gade dimana? Orang kaya tingkat ongkos ngemis ternyata”*;
- Bahwa tidak benar Saksi Korban tingkat makan saja masih numpang dirumah NAPITUPULU karena Saksi mengetahui Saksi Korban tinggal di jakarta sejak tahun 2012 sampai sekarang bersama Saksi;



- Bahwa tidak benar Saksi Korban hanya mementingkan harta , namun Saksi tidak mengetahui tentang pesta meriah yang dikatakan oleh Terdakwa di media sosial *Facebook* tersebut serta Saksi juga tidak mengetahui tentang yang dikatakan tingkat ongkos pulang Bapak tua Saksi Korban harus mengemis;
- Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2017 di kolom komonter akun *Facebook* Saksi Korban, Terdakwa menuliskan kata-kata *"itu rumah bukan rumah ERWIN SIREGAR saja tapi karena tidak tau malu anak sendiri di usir, tolong bang ERWIN SIREGAR yang lain diperhatikan, apa cuma kawin yang perlu anak tidak perlu, kalau ERWIN SIREGAR tidak sanggup ngasih makan dan sekolah keluarga Napitupulu masih sanggup, pakai otak dong jangan di taruh di dengkul, mama yepta (NORITA) dah beri semuanya sampai kolornya aja di tinggal, jadi kalian maunya apa lagi, jangan sampai si BOY kenapa – kenapa kerena kami sayang sama anak kamu"*.
- Bahwa setelah Saksi Korban melihat komentar di media sosial *Facebook* saat itu Saksi mengetahui Saksi Korban sangat malu dan sangat tertekan perasaannya;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Terdakwa di dalam kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban menuliskan kata-kata *"yang jelasnya rumah itu hasil keringat kakak ku sdri....., dan bapak epta sdr. ERWIN SIREGAR, bukan pemberian orang tuamu jangan sampai kutukan kakak ku sdri..... dan anak – anaknya membuat orang tuamu tidak tenang kamu sadar tidak dengan apa yang kamu katakan? ngapain aku bilangin hartaku entar kamu sirik lagi, kamu tidak sanggup bersaing sama aku karena aku tau gimana hidup kamu yang hanya hidup di belas kasih , Cuma aku mau bilang lagi budaya berbohongnya tolong dikurangi ya , Cuma mau bilang tolong dong beremu si Boy itu disekolahkan jangan Cuma mulut yang besar, bilang disekolahkan, hanya itu aja ya.. kamu tidak usah kepo sadar diri aja dengan jalan hidupmu"*
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi Korban sangat malu karena kata – kata tersebut dilontarkan di media sosial *Facebook* sehingga semua orang dapat mengetahuinya;
- Bahwa kata – kata yang dituliskan oleh Terdakwa di akun media sosial *Facebook* agar tuduhan tersebut menjadi nyata dan dapat tersiar agar semua orang atau publik dapat mengetahuinya;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn



- Bahwa tuduhan Terdakwa tersebut dengan sengaja menyerang kehormatan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak melontarkan kata – kata tersebut di media sosial *Facebook*.

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Saksi V: IDA ROSIDAH Alias IDA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 2017 Saksi ada memposting foto bersama Saksi Korban ketika berada di bandara Soekarno Hatta di akun media sosial *Facebook* milik Saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa mengomentari postingan tersebut dengan kata-kata yang dituliskan Terdakwa di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi adalah “ Hello dasar manusia tidak berotak, gak tau malu keluargamu dimana sekarang ERWIN masak yang gak punya hak tinggal di rumah mama yepta, gak punya duit ya , minta sama saya biar di kasih , malu dong numpang di rumah orang , oh saya lupa kamu nanti gak punya hotel gratis ya, nikmatilah harta kakak ku, katanya orang medan , ingat lho jangan bilang harta kakak ku jadi harta dari bapak mu, kalau memang kamu punya warisan suruh bapak yepta yang ngomong, eh malah kurcaci yang ngomong , emang bisa Cuma mulut ngomong , dasar gak punya otak”;
- Bahwa kata – kata tersebut ditujukan kepada Saksi Korban agar membuat malu dan merusak kehormatan serta nama baik Saksi serta agar tuduhan tersebut menjadi nyata dan dapat tersiar agar semua orang atau publik dapat mengetahuinya;
- Bahwa saksi korban adalah teman Saksi namun Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang keluarga Saksi ERWIN LERRY HOLMES SIREGAR dan Sdri. NORITA, yang Saksi tahu Saksi Korban yang merupakan teman dekat Saksi.
- Bahwa Saksi juga berteman dengan Saksi Korban di media sosial *Facebook*;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak melontarkan kata – kata tersebut di media sosial *Facebook*;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kata-kata tersebut terdakwa tulis di Facebook pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, sekira Pukul 08.30 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Strak Pisang Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 19.48 WIB Saksi Korban LAURA E SIREGAR Alias LAURA memposting foto dirinya di akun media sosial Facebook miliknya dengan menulis status "Ngak Ada Kerjaan Selfie Melulu...Hheheeee" yang dibagikan kepada publik;
- Bahwa postingan foto tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain secara umum termasuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap postingan foto Saksi Korban tersebut, Sdr. Boy Siregar dan Saksi Korban saling berbalas tulisan/ komentar di kolom komentar postingan di dalam akun Facebook Saksi Korban tersebut;
- Bahwa di dalam postingan akun Facebook tersebut sdr. Boy Siregar menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa ianya telah sekolah di kampung dengan lancar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat dan membaca komentar Sdr. Boy Siregar dan Saksi Korban melalui media sosial Facebook milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Blackberry Devis warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira Pukul 08.28 WIB Terdakwa menulis di kolom komentar postingan foto akun Facebook milik Saksi Korban tersebut dengan kata-kata "Napa Km Bohong Boy Dmn Km Sklh? Malu Sedikit Berbohong Bpkmu Aja G Dtanya Km Sklh Atau Tdk Napa Km Bhong Km Aja Nompang D Rmh Org Jd Pembantu Krn Km Gak D Pelihara Bpkmu Biar Boumu Tau Bpkmu Cuma Sbk Ma Istri Brunya Q Sedih Teryanta Bakat Pembohong Turun Dr Bpkmu Km Tdk Mengerti Smua Harta Dah D Kasih Mamamu Sama Bpkmu Tp Apa Km Blg Ma Tante Km Tanya Bpk ,Pak Gmn Sklh Q? Bpkmu Jawb Tunggu Dulu.Km Sampai Kpn Q Tunggu? Jd Napa Km Blg Km Dah Sklh Menyedihkan".

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.46 WIB Terdakwa kembali menulis tulisan di kolom komentar postingan foto akun Facebook Saksi Korban tersebut dengan kata-kata "Q Tdk Mengerti Dgn Keluarga Bsr Klen Hanya Harta Yg Penting Kk Dah Menyerahkan Smua Yg Ada, Tp Apa Kenzu Gak Sklh Boy Jg G Sklh Tgkt Mkn Mash D Rmh Napitupulu Tlg Ya D Kilas Balik Brti Harta Cuma Yg Prlu Maluuuu Sedikit Mulut Cuma Bsr Buat Pesta Meriah Gak Malu Sampai Gadaikan Swah G Jd Mslh Buat Km Tgkt Ongkos Plg Bpk Tua Yefta Aja Harus Ngemis Mta Tambah Gade Dmn? Org Kaya Tingkt Ongkos Ngemis Teryata"
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.59 WIB Terdakwa kembali menulis/ mengomentari hal tersebut dengan kata-kata "Tlg Ya Walaupun G D Jwb Cuma Sekedar Pemberitahuan Td Malam Terjadi Perang Antara Boy Siregar Dengan Erwin Siregar Boy Sampai Di Pukuli Dan Mengatakan Bahwa Boy Tidak Masuk Ke Rmh Erwin Tlg Di Luruskan Itu Rumah Bkn Rumah Erwin Siregar Saja Tapi Karena Tidak Tahu Malu Anak Sendiri Di Usir Tlg Bg Siregar Yang Lain Di Perhatikan Apa Cuma Kawin Yang Perlu Anak Tidak Kau Perlu Siregar Gak Sanggup Ngasih Makan Dan Sekolah Napitupulu Masih Sanggub, Pakai Otak Otak Dong Taru Di Dengkul ,Mama Yabta Dah Beri Semuanya Sampai Kolornya Aja Di Tinggal Jadi Klen Maunya Apa Lagi Jangan Sampai Boy Napa2 Karena Kami Syg Sama Anak Kami";
- Bahwa setelah mendapat balasan komentar dari Saksi Korban, sekira pukul 22.29 WIB Terdakwa kembali menulis "Yg Jls G Sampai Gadein Sawah Buat Pesta Dan Ongkos Plg Klu Tuk Santai Msh Ada Sampingan Lah,Klu Soal Bantu Sampai Skrg Msh Napitupulu Yg Ksh Mkn Pa Km Jg G Tau Si Boy Ma Kenzu Msh Km Yg Ksh Mkn" kemudian sekira pukul 22.38 WIB Terdakwa kembali menulis dengan kata-kata "Ingat Ya Kk Q Dah Memberi Smua Yg Ada Padanya Pa Km G Lht Celana Dalamnya Aja Di Tinggalin Km G Ada Yg Keberatan Smua Tlh D Berikan Km Aja Yg G Melihat Npa Km Blg Q Sdr, Klen Yg G Sadar Q Cm Ksh Tau Bhwa Beremu Si Boy Itu G Sklh Q Malu Kluarga Konlomerat Tp Ank Bs Ga Sklh, Sklh Itu Pentig Lho Biar Tau Bedakan Mana Yg Benar Dan Yg Salah Jgn Km Sbk Urusin Km Pa Km G Tau Skrg Mama Yepta Janda Kaya Tp G Bsr Mulut Sprti Klen Tlg Km Tanya Brpa Skrg Rmh Mama Yepta Stlh Janda Tp Itu G Perlu Iyakan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, sekira pukul 22.46 WIB Terdakwa menulis komentar dengan kata-kata “Km sdr g km ini se org ibu atau banci km blg ibu yg d slhkan dmn bpk yg g bs menapkahe ank & istrinya wktu epta msh kecil km aja dah mama2 msh d napkahe mertuamu dmn tanggung jwbmu klu q d posisimu q dah malu bekta kpda ibu yg lain sprti yg km upin sadar g km cuma pengasuh bg si mangunsong tp km g akan sadari itu krn klu km sadar km g akan blg sprti itu”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.32 WIB Terdakwa menulis kembali “Yg Jls G Sampai Gadein Sawah Buat Pesta Dan Ongkos Plg Klu Tuk Santai Msh Ada Sampingan Lah,Klu Soal Bantu Sampai Skrg Msh Napitupulu Yg Ksh Mkn Pa Km Jg G Tau Si Boy Ma Kenzu Msh Km Yg Ksh Mkn” kemudian Terdakwa menulis “Kamu Harus Sadar Diri Siapa Yang Kasih Kamu Makan Buktikan Dong Jangan Cuma Hidup Dari Belas Kasihan Mertua Tolooooong Ya Koreksi Diri Sendiri Ntar Keluarga Mertuamu Baca Facebook Ini Apa Pendapat Mereka Tentang Mu Ntar Kamu Gak Ada Yang Belanjai Jadi Kasihani Dirimu Dulu Baru Bisa Kamu Kami Hina Orang Kampung Ini Yang Kamu Gertos Kan”;
- Bahwa benar sekira pukul 23.56 WIB Terdakwa kembali menulis “Klu Mslh Bw Harta Km Jg Sama Tp Kok Bisa Ya Km Msh D Biayain Sampai Skrg Bkn Km Yg Kerja Tp Klu Mama Yepta Ngerjain Harta Klen Dia Hrs Mkn Lumpur Dulu Baru Ada Hasil Nah Itupun Hrs Byar Sewa Jd Pa Km Dah Ngerti Perbedaan Antara Km Ma Mama Yepta Mungkin Klu Mama Yepta Sprti Km Walau G Kerja Tp D Belanjain Mungkin Msh Bertahan Dan Gak Ninggalin Anky Demi Sesuap Nasi Tp Apa Km Cuma Tau Blg Dmn Mm Yepta Wktu Ank Ya Butuh Itulah Jwbnya Berdoalah Ma Tuhan Biar Km Tdk Sprti Mama Yepta Yg Hrs Banting Tulang Demi Ank2nya Klu Bpk Yepta Km Tau Kok Sampai Dmn Kemampuannya Tuk Biayain Kluarganya” di kolom komentar postingan Saksi Korban tersebut’
- Bahwa pada tanggal 27 September 2017 pukul 19.33 WIB Saksi IDA ROSIDAH memposting foto dirinya dengan Saksi Korban di akun media sosial Facebook miliknya dengan menulis status “Bandara Soekarno Hatta” yang dibagikan kepada publik;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap postingan foto Saksi IDA ROSIDAH tersebut Terdakwa kembali mengomentarnya dengan menuliskan "Heloo Dasar Manusia Tidak Berotak Gak Tau Malu Keluargamu Dimna Sekarang ERWIN Masa Yang Ga Punya Hak Tinggal Di Rumah Mama YEPTA, Ga Punya Duit Ya Minta Sama Saya Biar Dikasih, Malu Dong Nompang Di Rumah Orang, Ohh Saya Lupa Kamu Nanti Gak Punya Hotel Gratis Ya Nikmatilah Harta Kakakku, Katanya Orang Medan Ingat Lho Jangan Bilang Harta Kakak Ku Jadi Harta Dari Bapakmu Kalau Memang Kamu Punya Warisan Suruh Bapak YEPTA Yang Ngomong Eh Malah Kurcaci Yang Ngomong, Emang Bisa Cuma Mulut Ngomong Dasar Ga Punya Otak" pada kolom komentar postingan milik Saksi IDA ROSIDAH tersebut;
- Bahwa tulisan/ komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban dikarenakan Terdakwa tidak senang kepada Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatannya menuliskan kata-kata di Facebook milik saksi korban dan saksi Rosidah tersebut akan membuat saksi korban akan mengalami rasa malu dan akan tercemar nama baiknya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa empati terhadap keponakan dan kakak kandungnya yang merupakan mantan istri dari abang kandung korban;
- Bahwa benar tulisan-tulisan/komentar Terdakwa tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh umum;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai guru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) lembar foto copy Screenshot dari akun face book LAURA EVELYN SIREGAR.
- 3 (Tiga) lembar foto copy Screenshot dari akun face book IDA DEWI R.
- 1 (satu) buah Cakram Disc (CD) dengan isi yang sudah ditransmisikan akun Facebook url <https://www.Facebook.com/satri.napit> atas nama SATRI HERAWATI NAPIT.
- 1 (satu) buah hand phone merk Black Berry Devis warna putih.

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn



yang telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 19.48 WIB Saksi Korban LAURA E SIREGAR Alias LAURA memposting foto dirinya di akun media sosial *Facebook* miliknya dengan menulis status "*Ngak Ada Kerjaan Selfie Melulu...Hheheeee*" yang dibagikan kepada publik;
- Bahwa postingan foto tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain secara umum termasuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa terhadap postingan foto Saksi Korban tersebut, Sdr. Boy Siregar dan Saksi Korban saling berbalas tulisan/ komentar di kolom komentar postingan di dalam akun *Facebook* Saksi Korban tersebut;
- Bahwa di dalam postingan akun *Facebook* tersebut sdr. Boy Siregar menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa ianya telah sekolah di kampung dengan lancar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat dan membaca komentar Sdr. Boy Siregar dan Saksi Korban melalui media sosial *Facebook* milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Blackberry Devis warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa kata-kata tersebut saksi tulis di *Facebook* pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, sekira Pukul 08.30 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Strak Pisang Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira Pukul 08.28 WIB Terdakwa menulis di kolom komentar postingan foto akun *Facebook* milik Saksi Korban tersebut dengan kata-kata "*Napa Km Bohong Boy Dmn Km Sklh? Malu Sedikit Berbohong Bpkmu Aja G Dtanya Km Sklh Atau Tdk Napa Km Bhong Km Aja Nompang D Rmh Org Jd Pembantu Krn Km Gak D Pelihara Bpkmu Biar Boumu Tau Bpkmu Cuma Sbk Ma Istri Brunya Q Sedih Teryanta Bakat Pembohong Turun Dr Bpkmu Km Tdk Mengerti Smua Harta Dah D Kasih Mamamu Sama Bpkmu Tp Apa Km Blg Ma Tante Km Tanya Bpk ,Pak Gmn Sklh Q? Bpkmu Jawb Tunggu Dulu.Km Sampai Kpn Q Tunggu? Jd Napa Km Blg Km Dah Sklh Menyedihkan*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.46 WIB Terdakwa kembali menulis tulisan di kolom komentar postingan foto akun Facebook Saksi Korban tersebut dengan kata-kata "Q Tdk Mengerti Dgn Keluarga Bsr Klen Hanya Harta Yg Penting Kk Dah Menyerahkan Smua Yg Ada, Tp Apa Kenzu Gak Sklh Boy Jg G Sklh Tgkt Mkn Mash D Rmh Napitupulu Tlg Ya D Kilas Balik Brti Harta Cuma Yg Prlu Maluuuu Sedikit Mulut Cuma Bsr Buat Pesta Meriah Gak Malu Sampai Gadaikan Swah G Jd Mslh Buat Km Tgkt Ongkos Plg Bpk Tua Yefta Aja Harus Ngemis Mta Tambah Gade Dmn? Org Kaya Tingkt Ongkos Ngemis Teryata"
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.59 WIB Terdakwa kembali menulis/ mengomentari hal tersebut dengan kata-kata "Tlg Ya Walaupun G D Jwb Cuma Sekedar Pemberitahuan Td Malam Terjadi Perang Antara Boy Siregar Dengan Erwin Siregar Boy Sampai Di Pukuli Dan Mengatakan Bahwa Boy Tidak Masuk Ke Rmh Erwin Tlg Di Luruskan Itu Rumah Bkn Rumah Erwin Siregar Saja Tapi Karena Tidak Tahu Malu Anak Sendiri Di Usir Tlg Bg Siregar Yang Lain Di Perhatikan Apa Cuma Kawin Yang Perlu Anak Tidak Kau Perlu Siregar Gak Sanggup Ngasih Makan Dan Sekolah Napitupulu Masih Sanggub, Pakai Otak Otak Dong Taru Di Dengkul ,Mama Yabta Dah Beri Semuanya Sampai Kolornya Aja Di Tinggal Jadi Klen Maunya Apa Lagi Jangan Sampai Boy Napa2 Karena Kami Syg Sama Anak Kami";
- Bahwa setelah mendapat balasan komentar dari Saksi Korban, sekira pukul 22.29 WIB Terdakwa kembali menulis "Yg Jls G Sampai Gadein Sawah Buat Pesta Dan Ongkos Plg Klu Tuk Santai Msh Ada Sampingan Lah,Klu Soal Bantu Sampai Skrg Msh Napitupulu Yg Ksh Mkn Pa Km Jg G Tau Si Boy Ma Kenzu Msh Km Yg Ksh Mkn" kemudian sekira pukul 22.38 WIB Terdakwa kembali menulis dengan kata-kata "Ingat Ya Kk Q Dah Memberi Smua Yg Ada Padanya Pa Km G Lht Celana Dalamnya Aja Di Tinggalin Km G Ada Yg Keberatan Smua Tlh D Berikan Km Aja Yg G Melihat Npa Km Blg Q Sdr, Klen Yg G Sadar Q Cm Ksh Tau Bhwa Beremu Si Boy Itu G Sklh Q Malu Kluarga Konlomerat Tp Ank Bs Ga Sklh, Sklh Itu Pentig Lho Biar Tau Bedakan Mana Yg Benar Dan Yg Salah Jgn Km Sbk Urusin Km Pa Km G Tau Skrg Mama Yepta Janda Kaya Tp G Bsr Mulut Sprti Klen Tlg Km Tanya Brpa Skrg Rmh Mama Yepta Stlh Janda Tp Itu G Perlu Iyakan";

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, sekira pukul 22.46 WIB Terdakwa menulis komentar dengan kata-kata "Km sdr g km ini se org ibu atau banci km blg ibu yg d slhkan dmn bpk yg g bs menapka hi ank & istrinya wktu epta msh kecil km aja dah mama2 msh d napka hi mertuamu dmn tanggung jwbmu klu q d posisimu q dah malu bekta kpda ibu yg lain sprti yg km ucpin sadar g km cuma pengasuh bg si mangunsong tp km g akan sadari itu krn klu km sadar km g akan blg sprti itu".
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.32 WIB Terdakwa menulis kembali "Yg Jls G Sampai Gadein Sawah Buat Pesta Dan Ongkos Plg Klu Tuk Santai Msh Ada Sampingan Lah,Klu Soal Bantu Sampai Skrg Msh Napitupulu Yg Ksh Mkn Pa Km Jg G Tau Si Boy Ma Kenzu Msh Km Yg Ksh Mkn" kemudian Terdakwa menulis "Kamu Harus Sadar Diri Siapa Yang Kasih Kamu Makan Buktikan Dong Jangan Cuma Hidup Dari Belas Kasihan Mertua Toloooong Ya Koreksi Diri Sendiri Ntar Keluarga Mertuamu Baca Facebook Ini Apa Pendapat Mereka Tentang Mu Ntar Kamu Gak Ada Yang Belanjai Jadi Kasihani Dirimu Dulu Baru Bisa Kamu Kami Hina Orang Kampung Ini Yang Kamu Gertos Kan";
- Bahwa benar sekira pukul 23.56 WIB Terdakwa kembali menulis "Klu Mslh Bw Harta Km Jg Sama Tp Kok Bisa Ya Km Msh D Biayain Sampai Skrg Bkn Km Yg Kerja Tp Klu Mama Yepta Ngerjain Harta Klen Dia Hrs Mkn Lumpur Dulu Baru Ada Hasil Nah Itupun Hrs Byar Sewa Jd Pa Km Dah Ngerti Perbedaan Antara Km Ma Mama Yepta Mungkin Klu Mama Yepta Sprti Km Walau G Kerja Tp D Belanjain Mungkin Msh Bertahan Dan Gak Ninggalin Anky Demi Sesuap Nasi Tp Apa Km Cuma Tau Blg Dmn Mm Yepta Wktu Ank Ya Butuh Itulah Jwbnya Berdoalah Ma Tuhan Biar Km Tdk Sprti Mama Yepta Yg Hrs Banting Tulang Demi Ank2nya Klu Bpk Yepta Km Tau Kok Sampai Dmn Kemampuannya Tuk Biayain Kluarganya" di kolom komentar postingan Saksi Korban tersebut'
- Bahwa pada tanggal 27 September 2017 pukul 19.33 WIB Saksi IDA ROSIDAH memposting foto dirinya dengan Saksi Korban di akun media sosial Facebook miliknya dengan menulis status "Bandara Soekarno Hatta" yang dibagikan kepada publik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap postingan foto Saksi IDA ROSIDAH tersebut Terdakwa kembali mengomentarnya dengan menuliskan "*Heello Dasar Manusia Tidak Berotak Gak Tau Malu Keluargamu Dimna Sekarang ERWIN Masa Yang Ga Punya Hak Tinggal Di Rumah Mama YEPTA, Ga Punya Duit Ya Minta Sama Saya Biar Dikasih, Malu Dong Nompang Di Rumah Orang, Ohh Saya Lupa Kamu Nanti Gak Punya Hotel Gratis Ya Nikmatilah Harta Kakakku, Katanya Orang Medan Ingat Lho Jangan Bilang Harta Kakak Ku Jadi Harta Dari Bapakmu Kalau Memang Kamu Punya Warisan Suruh Bapak YEPTA Yang Ngomong Eh Malah Kurcaci Yang Ngomong, Emang Bisa Cuma Mulut Ngomong Dasar Ga Punya Otak*" pada kolom komentar postingan milik Saksi IDA ROSIDAH tersebut;
- Bahwa tulisan/ komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban dikarenakan Terdakwa tidak senang kepada Saksi Korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatannya menuliskan kata-kata di *Facebook* milik saksi korban dan saksi Rosidah tersebut akan membuat saksi korban akan mengalami rasa malu dan akan tercemar nama baiknya;
- Bahwa akun *Facebook* atas nama LAURA EVELYN SIREGAR adalah milik Saksi Korban sendiri;
- Bahwa akun *Facebook* atas nama SATRI HERAWATI NAPITUPULU adalah akun *Facebook* milik Terdakwa dan Terdakwa juga yang menuliskan kata-kata tersebut ;
- Bahwa semua kata-kata yang dituliskan oleh Terdakwa di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban dan dikolom komentar akun *Facebook* milik Saksi IDAH ROSIDAH Als IDA tersebut dapat dilihat oleh publik secara umum;
- Bahwa kata – kata yang ditulis oleh Terdakwa di kolom kementar akun *Facebook* milik Saksi Korban dan di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi IDAH ROSIDAH Als IDA tersebut membuat malu Saksi Korban serta merusak nama baik saksi korban dan seluruh keluarganya;
- Bahwar tulisan-tulisan/komentar Terdakwa tersebut dapat dilihat dan dibaca oleh umum;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa empati terhadap keponakan dan kakak kandungnya yang merupakan mantan istri dari abang kandung korban;

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn



- Bahwa setahu saksi Terdakwa berprofesi sebagai guru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
4. yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Add. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia perorangan atau manusia perorangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa yang bernama SATRI HERAWATI NAPITUPULU. dan identitas Terdakwa sebagaimana la terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya unsur setiap orang **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat kita jumpai dalam memorie van toelichting (MvT) nya, adalah “willens en weten”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai kehendak, dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya Die Grenze Vorsatz und Fahrlassigkeit tahun 1903 atau lebih dikenal Teori Kehendak (Wilstheorie), yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta persidangan tulisan kata-kata komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada Saksi Korban dikarenakan Terdakwa tidak senang kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui akibat perbuatannya menuliskan kata-kata di *Facebook* milik saksi korban dan saksi Ida Rosidah tersebut akan membuat saksi korban akan mengalami rasa malu dan akan tercemar nama baiknya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas perbuatan terdakwa dikarenakan terdakwa tidak senang dengan saksi korban dan terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatannya menuliskan kata-kata di *Facebook* milik saksi korban dan saksi Ida Rosidah tersebut akan membuat saksi korban akan mengalami rasa malu dan akan tercemar nama baiknya sehingga terdakwa dapat dipastikan menghendaki dan menyadari akibat perbuatannya;



Menimbang bahwa karena Terdakwa menghendaki dan menyadari akibat dari perbuatannya sehingga menurut Majelis Hakim meyakini apa yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”, dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira Pukul 08.28 WIB Terdakwa menulis di kolom komentar postingan foto akun Facebook milik Saksi Korban tersebut dengan kata-kata “*Napa Km Bohong Boy Dmn Km Sklh? Malu Sedikit Berbohong Bpkmu Aja G Dtanya Km Sklh Atau Tdk Napa Km Bhong Km Aja Nompang D Rmh Org Jd Pembantu Krn Km Gak D Pelihara Bpkmu Biar Boumu Tau Bpkmu Cuma Sbk Ma Istri Brunya Q Sedih Teryanta Bakat Pembohong Turun Dr Bpkmu Km Tdk Mengerti Smua Harta Dah D Kasih Mamamu Sama Bpkmu Tp Apa Km Blg Ma Tante Km Tanya Bpk ,Pak Gmn Sklh Q? Bpkmu Jawb Tunggu Dulu.Km Sampai Kpn Q Tunggu? Jd Napa Km Blg Km Dah Sklh Menyedihkan*”.

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 08.46 WIB Terdakwa kembali menulis tulisan di kolom komentar postingan foto akun Facebook Saksi Korban tersebut dengan kata-kata “*Q Tdk Mengerti Dgn Keluarga Bsr Klen Hanya Harta Yg Penting Kk Dah Menyerahkan Smua Yg Ada, Tp Apa Kenzu Gak Sklh Boy Jg G Sklh Tgkt Mkn Mash D Rmh Napitupulu Tlg Ya D Kilas Balik Brti Harta Cuma Yg Prlu Maluuu Sedikit Mulut Cuma Bsr Buat Pesta Meriah Gak Malu Sampai Gadaikan Swah G Jd Mslh Buat Km Tgkt Ongkos Plg Bpk Tua Yefta Aja Harus Ngemis Mta Tambah Gade Dmn? Org Kaya Tingkt Ongkos Ngemis Teryata*”



Menimbang bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.59 WIB Terdakwa kembali menulis/ mengomentari hal tersebut dengan kata-kata "Tlg Ya Walaupun G D Jwb Cuma Sekedar Pemberitahuan Td Malam Terjadi Perang Antara Boy Siregar Dengan Erwin Siregar Boy Sampai Di Pukuli Dan Mengatakan Bahwa Boy Tidak Masuk Ke Rmh Erwin Tlg Di Luruskan Itu Rumah Bkn Rumah Erwin Siregar Saja Tapi Karena Tidak Tahu Malu Anak Sendiri Di Usir Tlg Bg Siregar Yang Lain Di Perhatikan Apa Cuma Kawin Yang Perlu Anak Tidak Kau Perlu Siregar Gak Sanggup Ngasih Makan Dan Sekolah Napitupulu Masih Sanggub, Pakai Otak Otak Dong Taru Di Dengkul ,Mama Yabta Dah Beri Semuanya Sampai Kolornya Aja Di Tinggal Jadi Klen Maunya Apa Lagi Jangan Sampai Boy Napa2 Karena Kami Syg Sama Anak Kami";

Menimbang bahwa setelah mendapat balasan komentar dari Saksi Korban, sekira pukul 22.29 WIB Terdakwa kembali menulis "Yg Jls G Sampai Gadein Sawah Buat Pesta Dan Ongkos Plg Klu Tuk Santai Msh Ada Sampingan Lah,Klu Soal Bantu Sampai Skrg Msh Napitupulu Yg Ksh Mkn Pa Km Jg G Tau Si Boy Ma Kenzu Msh Km Yg Ksh Mkn" kemudian sekira pukul 22.38 WIB Terdakwa kembali menulis dengan kata-kata "Ingat Ya Kk Q Dah Memberi Smua Yg Ada Padanya Pa Km G Lht Celana Dalamnya Aja Di Tinggalin Km G Ada Yg Keberatan Smua Tlh D Berikan Km Aja Yg G Melihat Npa Km Blg Q Sdr, Klen Yg G Sadar Q Cm Ksh Tau Bhwa Beremu Si Boy Itu G Sklh Q Malu Kluarga Konlomerat Tp Ank Bs Ga Sklh, Sklh Itu Pentig Lho Biar Tau Bedakan Mana Yg Benar Dan Yg Salah Jgn Km Sbk Urusin Km Pa Km G Tau Skrg Mama Yepta Janda Kaya Tp G Bsr Mulut Sprti Klen Tlg Km Tanya Brpa Skrg Rmh Mama Yepta Stlh Janda Tp Itu G Perlu Iyakan";

Bahwa setelah itu, sekira pukul 22.46 WIB Terdakwa menulis komentar dengan kata-kata "Km sdr g km ini se org ibu atau banci km blg ibu yg d slhkan dmn bpk yg g bs menapkah i ank & istrinya wktu epta msh kecil km aja dah mama2 msh d napkahi mertuamu dmn tanggung jwbmu klu q d posisimu q dah malu bekta kpda ibu yg lain sprti yg km ucpin sadar g km cuma pengasuh bg si mangunsong tp km g akan sadari itu krn klu km sadar km g akan blg sprti itu".



Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 23.32 WIB Terdakwa menulis kembali “Yg Jls G Sampai Gadein Sawah Buat Pesta Dan Ongkos Plg Klu Tuk Santai Msh Ada Sampingan Lah,Klu Soal Bantu Sampai Skrg Msh Napitupulu Yg Ksh Mkn Pa Km Jg G Tau Si Boy Ma Kenzu Msh Km Yg Ksh Mkn” kemudian Terdakwa menulis “Kamu Harus Sadar Diri Siapa Yang Kasih Kamu Makan Buktikan Dong Jangan Cuma Hidup Dari Belas Kasihan Mertua Tolooooong Ya Koreksi Diri Sendiri Ntar Keluarga Mertuamu Baca Facebook Ini Apa Pendapat Mereka Tentang Mu Ntar Kamu Gak Ada Yang Belanjai Jadi Kasihani Dirimu Dulu Baru Bisa Kamu Kami Hina Orang Kampung Ini Yang Kamu Gertos Kan”;

Menimbang bahwa benar sekira pukul 23.56 WIB Terdakwa kembali menulis “Klu Mslh Bw Harta Km Jg Sama Tp Kok Bisa Ya Km Msh D Biayain Sampai Skrg Bkn Km Yg Kerja Tp Klu Mama Yepta Ngerjain Harta Klen Dia Hrs Mkn Lumpur Dulu Baru Ada Hasil Nah Itupun Hrs Byar Sewa Jd Pa Km Dah Ngerti Perbedaan Antara Km Ma Mama Yepta Mungkin Klu Mama Yepta Spti Km Walau G Kerja Tp D Belanjain Mungkin Msh Bertahan Dan Gak Ninggalin Anky Demi Sesuap Nasi Tp Apa Km Cuma Tau Blg Dmn Mm Yepta Wktu Ank Ya Butuh Itulah Jwbnya Berdoalah Ma Tuhan Biar Km Tdk Spti Mama Yepta Yg Hrs Banting Tulang Demi Ank2nya Klu Bpk Yepta Km Tau Kok Sampai Dmn Kemampuannya Tuk Biayain Kluarganya” di kolom komentar postingan Saksi Korban tersebut’

Menimbang bahwa pada tanggal 27 September 2017 pukul 19.33 WIB Saksi IDA ROSIDAH memposting foto dirinya dengan Saksi Korban di akun media sosial Facebook miliknya dengan menulis status “Bandara Soekarno Hatta” yang dibagikan kepada publik;

Menimbang bahwa terhadap postingan foto Saksi IDA ROSIDAH tersebut Terdakwa kembali mengomentarnya dengan menuliskan “Heloo Dasar Manusia Tidak Berotak Gak Tau Malu Keluargamu Dimna Sekarang ERWIN Masa Yang Ga Punya Hak Tinggal Di Rumah Mama YEPTA, Ga Punya Duit Ya Minta Sama Saya Biar Dikasih, Malu Dong Nompang Di Rumah Orang, Ohh Saya Lupa Kamu Nanti Gak Punya Hotel Gratis Ya Nikmatilah Harta Kakakku, Katanya Orang Medan Ingat Lho Jangan Bilang Harta Kakak Ku Jadi Harta Dari Bapakmu Kalau Memang Kamu Punya Warisan Suruh Bapak YEPTA Yang Ngomong Eh Malah Kurcaci Yang Ngomong, Emang Bisa Cuma Mulut Ngomong Dasar Ga Punya Otak” pada kolom komentar postingan milik Saksi IDA ROSIDAH tersebut;



Menimbang bahwa terdakwa adalah seorang yang berprofesi sebagai guru yang tidak memiliki hak untuk menuliskan kata-kata seperti sebagaimana diatas dinding *Facebook* milik saksi korban dan saksi Ida Rosidah dengan kalimat-kalimat yang membuat saksi korban akan mengalami rasa malu dan dicemarkan nama baiknya, sehingga apa yang dilakukan Terdakwa adalah tanpa hak atau dapat dikatakan perbuatan melawan hak orang lain atau saksi korban;

Menimbang bahwa karena apa yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan juga dilakukan tanpa hak sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Menimbang bahwa unsur ini memiliki beberapa elemen unsur sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka elemen lain dianggap terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan akun *Facebook* atas nama SATRI HERAWATI NAPITUPULU adalah akun *Facebook* milik Terdakwa dan semua kata-kata yang dituliskan oleh Terdakwa di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban dan dikolom komentar akun *Facebook* milik Saksi IDAH ROSIDAH Als IDA tersebut dapat dilihat oleh orang lain bahkan dapat dilihat publik secara umum;

Menimbang bahwa karena kata-kata yang dituliskan terdakwa dapat dilihat orang lain bahkan dapat dilihat publik secara umum sehingga dapat pula diketahui oleh orang lain sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa masuk kategori membuat dapat diakses, sehingga elemen unsur “membuat dapat diakses” terbukti secara hukum;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang kata-kata yang dituliskan terdakwa di *Facebook* masuk dalam kategori Informasi elektronik ataupun dokumen elektronik;

Menimbang bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Bahwa semua kata-kata yang dituliskan oleh Terdakwa di kolom komentar akun *Facebook* milik Saksi Korban dan dikolom komentar akun *Facebook* milik Saksi IDAH ROSIDAH Als IDA merupakan kata-kata yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sehingga masuk dalam kategori Informasi Elektronik;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti membuat dapat diakses dan yang kata-kata yang dituliskan terdakwa di *Facebook* milik Saksi Korban dan dikolom komentar akun *Facebook* milik Saksi IDAH ROSIDAH Als IDA termasuk dalam kategori informasi Elektronik sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad 4 yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa mengenai penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Menimbang bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 225) dalam penjelasan **Pasal 310 KUHP**, menerangkan bahwa, “menghina” adalah “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang ini biasanya merasa “malu” “Kehormatan” yang diserang di sini hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang bahwadari fakta hukum terungkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira Pukul 08.28 WIB Terdakwa menulis di kolom komentar postingan foto akun Facebook milik Saksi Korban tersebut dengan kata-kata “Napa Km Bohong Boy Dmn Km Sklh? Malu Sedikit Berbohong Bpkmu Aja G Dtanya Km Sklh Atau Tdk Napa Km Bhong Km Aja Nompang D Rmh Org Jd Pembantu Krn Km Gak D Pelihara Bpkmu Biar Boumu Tau Bpkmu Cuma Sbk Ma Istri Brunya Q Sedih Teryanta Bakat Pembohong Turun Dr Bpkmu Km Tdk Mengerti Smua Harta Dah D Kasih Mamamu Sama Bpkmu Tp Apa Km Blg Ma Tante Km Tanya Bpk ,Pak Gmn Sklh Q? Bpkmu Jawb Tunggu Dulu.Km Sampai Kpn Q Tunggu? Jd Napa Km Blg Km Dah Sklh Menyedihkan”.

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 08.46 WIB Terdakwa kembali menulis tulisan di kolom komentar postingan foto akun Facebook Saksi Korban tersebut dengan kata-kata “Q Tdk Mengerti Dgn Keluarga Bsr Klen Hanya Harta Yg Penting Kk Dah Menyerahkan Smua Yg Ada, Tp Apa Kenzu Gak Sklh Boy Jg G Sklh Tgkt Mkn Mash D Rmh Napitupulu Tlg Ya D Kilas Balik Brti Harta Cuma Yg Prlu Maluuuu Sedikit Mulut Cuma Bsr Buat Pesta Meriah Gak Malu Sampai Gadaikan Swah G Jd Mslh Buat Km Tgkt Ongkos Plg Bpk Tua Yefta Aja Harus Ngemis Mta Tambah Gade Dmn? Org Kaya Tingkt Ongkos Ngemis Teryata”



Menimbang bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 15.59 WIB Terdakwa kembali menulis/ mengomentari hal tersebut dengan kata-kata "Tlg Ya Walaupun G D Jwb Cuma Sekedar Pemberitahuan Td Malam Terjadi Perang Antara Boy Siregar Dengan Erwin Siregar Boy Sampai Di Pukuli Dan Mengatakan Bahwa Boy Tidak Masuk Ke Rmh Erwin Tlg Di Luruskan Itu Rumah Bkn Rumah Erwin Siregar Saja Tapi Karena Tidak Tahu Malu Anak Sendiri Di Usir Tlg Bg Siregar Yang Lain Di Perhatikan Apa Cuma Kawin Yang Perlu Anak Tidak Kau Perlu Siregar Gak Sanggup Ngasih Makan Dan Sekolah Napitupulu Masih Sanggub, Pakai Otak Otak Dong Taru Di Dengkul ,Mama Yabta Dah Beri Semuanya Sampai Kolornya Aja Di Tinggal Jadi Klen Maunya Apa Lagi Jangan Sampai Boy Napa2 Karena Kami Syg Sama Anak Kami";

Menimbang bahwa setelah mendapat balasan komentar dari Saksi Korban, sekira pukul 22.29 WIB Terdakwa kembali menulis "Yg Jls G Sampai Gadein Sawah Buat Pesta Dan Ongkos Plg Klu Tuk Santai Msh Ada Sampingan Lah,Klu Soal Bantu Sampai Skrg Msh Napitupulu Yg Ksh Mkn Pa Km Jg G Tau Si Boy Ma Kenzu Msh Km Yg Ksh Mkn" kemudian sekira pukul 22.38 WIB Terdakwa kembali menulis dengan kata-kata "Ingat Ya Kk Q Dah Memberi Smua Yg Ada Padanya Pa Km G Lht Celana Dalamnya Aja Di Tinggalin Km G Ada Yg Keberatan Smua Tlh D Berikan Km Aja Yg G Melihat Npa Km Blg Q Sdr, Klen Yg G Sadar Q Cm Ksh Tau Bhwa Beremu Si Boy Itu G Sklh Q Malu Kluarga Konlomerat Tp Ank Bs Ga Sklh, Sklh Itu Pentig Lho Biar Tau Bedakan Mana Yg Benar Dan Yg Salah Jgn Km Sbk Urusin Km Pa Km G Tau Skrg Mama Yepta Janda Kaya Tp G Bsr Mulut Sprti Klen Tlg Km Tanya Brpa Skrg Rmh Mama Yepta Stlh Janda Tp Itu G Perlu Iyakan";

Bahwa setelah itu, sekira pukul 22.46 WIB Terdakwa menulis komentar dengan kata-kata "Km sdr g km ini se org ibu atau banci km blg ibu yg d slhkan dmn bpk yg g bs menapkah ank & istrinya wktu epta msh kecil km aja dah mama2 msh d napkahi mertuamu dmn tanggung jwbmu klu q d posisimu q dah malu bekta kpda ibu yg lain sprti yg km ucpin sadar g km cuma pengasuh bg si mangunsong tp km g akan sadari itu krn klu km sadar km g akan blg sprti itu".



Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 23.32 WIB Terdakwa menulis kembali “Yg Jls G Sampai Gadein Sawah Buat Pesta Dan Ongkos Plg Klu Tuk Santai Msh Ada Sampingan Lah,Klu Soal Bantu Sampai Skrg Msh Napitupulu Yg Ksh Mkn Pa Km Jg G Tau Si Boy Ma Kenzu Msh Km Yg Ksh Mkn” kemudian Terdakwa menulis “Kamu Harus Sadar Diri Siapa Yang Kasih Kamu Makan Buktikan Dong Jangan Cuma Hidup Dari Belas Kasihan Mertua Tolooooong Ya Koreksi Diri Sendiri Ntar Keluarga Mertuamu Baca Facebook Ini Apa Pendapat Mereka Tentang Mu Ntar Kamu Gak Ada Yang Belanjai Jadi Kasihani Dirimu Dulu Baru Bisa Kamu Kami Hina Orang Kampung Ini Yang Kamu Gertos Kan”;

Menimbang bahwa benar sekira pukul 23.56 WIB Terdakwa kembali menulis “Klu Mslh Bw Harta Km Jg Sama Tp Kok Bisa Ya Km Msh D Biayain Sampai Skrg Bkn Km Yg Kerja Tp Klu Mama Yepta Ngerjain Harta Klen Dia Hrs Mkn Lumpur Dulu Baru Ada Hasil Nah Itupun Hrs Byar Sewa Jd Pa Km Dah Ngerti Perbedaan Antara Km Ma Mama Yepta Mungkin Klu Mama Yepta Spti Km Walau G Kerja Tp D Belanjain Mungkin Msh Bertahan Dan Gak Ninggalin Anky Demi Sesuap Nasi Tp Apa Km Cuma Tau Blg Dmn Mm Yepta Wktu Ank Ya Butuh Itulah Jwbnya Berdoalah Ma Tuhan Biar Km Tdk Spti Mama Yepta Yg Hrs Banting Tulang Demi Ank2nya Klu Bpk Yepta Km Tau Kok Sampai Dmn Kemampuannya Tuk Biayain Kluarganya” di kolom komentar postingan Saksi Korban tersebut’

Menimbang bahwa pada tanggal 27 September 2017 pukul 19.33 WIB Saksi IDA ROSIDAH memposting foto dirinya dengan Saksi Korban di akun media sosial Facebook miliknya dengan menulis status “Bandara Soekarno Hatta” yang dibagikan kepada publik;

Menimbang bahwa terhadap postingan foto Saksi IDA ROSIDAH tersebut Terdakwa kembali mengomentarnya dengan menuliskan “Heloo Dasar Manusia Tidak Berotak Gak Tau Malu Keluargamu Dimna Sekarang ERWIN Masa Yang Ga Punya Hak Tinggal Di Rumah Mama YEPTA, Ga Punya Duit Ya Minta Sama Saya Biar Dikasih, Malu Dong Nompang Di Rumah Orang, Ohh Saya Lupa Kamu Nanti Gak Punya Hotel Gratis Ya Nikmatilah Harta Kakakku, Katanya Orang Medan Ingat Lho Jangan Bilang Harta Kakak Ku Jadi Harta Dari Bapakmu Kalau Memang Kamu Punya Warisan Suruh Bapak YEPTA Yang Ngomong Eh Malah Kurcaci Yang Ngomong, Emang Bisa Cuma Mulut Ngomong Dasar Ga Punya Otak” pada kolom komentar postingan milik Saksi IDA ROSIDAH tersebut;



Menimbang bahwa akibat kata-kata yang dituliskan terdakwa di *Facebook* milik Saksi Korban dan dikolom komentar akun *Facebook* milik Saksi IDAH ROSIDAH Als IDA tersebut, saksi korban merasa terhina, malu dan dicemarkan nama baiknya;

Menimbang bahwa karena tulisan dan kata-kata di *Facebook* yang dilakukan oleh terdakwa membuat korban merasa terhina, malu dan dicemarkan nama baiknya sehingga dapat dikatakan kata-kata tersebut memiliki muatan mencemarkan nama baik, sehingga unsur ini terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti:

- 12 (dua belas) lembar foto copy Screenshot dari akun face book LAURA EVELYN SIREGAR;
- 3 (Tiga) lembar foto copy Screenshot dari akun face book IDA DEWI R.
- 1 (satu) buah kaset CD dengan isi yang sudah ditransmisikan akun *Facebook* url <https://www.Facebook.com/satri.napit> atas nama SATRI HERAWATI NAPIT.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara, sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Black Berry Devis warna putih karena merupakan alat melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomis, maka akan Dirampas untuk negara.



Menimbang bahwa Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan apa yang dilakukannya dikarenakan rasa empati terdakwa terhadap keponakan dan kakak kandungnya serta terdakwa juga seorang guru yang keberadaan dan eksistensinya masih sangat dinantikan oleh para murid-muridnya;

Menimbang bahwa dengan berbagai pertimbangan diatas hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukannya dengan tidak hanya mempertimbangkan faktor yuridis melainkan juga mempertimbangkan faktor sosiologis Terdakwa dengan memperhatikan segala aspek dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman bukanlah dalam rangka memberikan balas dendam dari korban kepada sipelaku, melainkan sebagai pembinaan dan perenungan kepada pelaku sehingga dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dirinya dapat menjalankan hidup lebih baik lagi dan kedepannya tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan hukuman percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa membuat malu saksi korban dan keluarganya;

keadaan yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dan menunjukkan penyesalannya dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah pula dibebankan biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU RI 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 46 dari 43 halaman Putusan No: 167/Pid.Sus/2019/PN.Ktn



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SATRI HERAWATI NAPITUPULU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat pencemaran nama baik ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar foto copy Screenshot dari akun face book LAURA EVELYN SIREGAR.
 - 3 (Tiga) lembar foto copy Screenshot dari akun face book IDA DEWI R.
 - 1 (satu) buah kaset CD dengan isi yang sudah ditransmisikan akun *Facebook* url <https://www.Facebook.com/satri.napit> atas nama SATRI HERAWATI NAPIT.

Tetap terlampir di dalam berkas perkara.

Dan menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hand phone merk Black Berry Devis warna putih.

Dirampas untuk negara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari: **Selasa**, tanggal **18 Agustus September 2020** dalam permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **YUSUF SYAMSUDDIN SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTI CINIANUS RADJAH, SH** dan **M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALIDAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh **SAIFUL BAHRI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

YUSTI CINIANUS RADJAH, SH

YUSUF SYAMSUDDIN SH,MH

M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SALIDAN